

技公司系运营“AI 视频换脸”微信小程序的账号主体。2021年11月6日，林某某在某短视频平台发布一段名为《#国风xx# 芙蓉x×# 花期××》的短视频，后其在“AI 视频换脸”微信小程序的“古风××”模块中，发现含有案涉短视频中外部形象的视频要素合成模板，分类标识为“古风x×147”。点击播放该模板视频时，下方显示“花费50金币，实现换脸”。同时查明，用户在“AI 视频换脸”微信小程序中使用视频模板，需以购买充值套餐（20元充值2000金币，50元充值5200金币）的形式向某科技公司支付服务费。2022年10月31日，案涉微信小程序因违反《微信小程序平台运营规范》被封禁下架，某科技公司在2022年1月至10月累计盈利9690元左右。林某某认为某科技公司的行为侵害其肖像权，诉至法院，要求某科技公司赔礼道歉并赔偿损失。

【案件焦点】

身体形象能否作为肖像权的客体，擅自使用他人身体形象的责任应当如何认定。

【法院裁判要旨】

江苏省南京市江北新区人民法院经审理认为：“AI 视频换脸”实质上系基于人工智能的人体图像合成技术。对于换脸前的视频，林某某以古风妆容并着汉服出境，可从其面部形象、体貌特征等对其主体身份进行识别。该视频被上传至“AI 视频换脸”微信小程序作为模板供用户使用，因视频内容未作更改，故未发生主体形象不可识别的情形。对于换脸后的视频，林某某仅留存身体形象，但对比原视频素材，仍能通过未被修改的装饰装束、肢体动作及场景细节识别出该身体形象所对应的主体系林某某，故林某某对案涉视频要素模板和“AI 换脸”后视频中所对应的身体形象均享有肖像权。某科技公司未经林某某同意，擅自将含有林某某肖像的视频存储在“AI 视频换脸”微信小程序中作为可供用户选择使用的合成视频要素模板，系利用“AI”信息技术手段编造或者伪造他人肖像的行为，侵害了林某某的肖像权，应承担相应的侵权责任。

关于林某某诉请某科技公司公开赔礼道歉的方式和范围。案涉侵权行为发

生在某科技公司运营的微信小程序中，鉴于案涉微信小程序已被下架停止运营，结合侵权行为的持续时间、影响范围及后果，酌情判令某科技公司向林某某书面赔礼道歉，内容需经法院审核。关于林某某诉请的经济损失和合理维权费用，林某某在网络平台具有一定知名度，其肖像权具有相应的商业利用价值。人格权商业利用价值难以准确计算，所造成的经济损失可以按侵权人获利情况或被侵权人受损情况予以酌定。现有证据仅能证明某科技公司因案涉“AI 视频换脸”微信小程序获利9690元，但无法证明其因案涉视频要素模板的具体获利情况，林某某亦未提交相应证据证明其具体的经济损失，因此，综合考量林某某网络知名度、某科技公司过错程度、侵权行为持续时间及影响范围等情节因素，酌定某科技公司赔偿林某某经济损失及合理维权费用1000元。关于林某某诉请的精神损害抚慰金，因肖像作为自然人的外部形象，代表自然人的人格特征和精神风貌。不同形式和目的的肖像使用会给权利人带来不同的社会评价，从而影响其精神利益。某科技公司以营利为目的，利用“AI”信息技术手段将他人的面部形象移转到林某某身体形象之上，该种侵权行为足以使林某某不可避免地产生内心恐慌、焦虑之感，造成其精神损害，故酌情判令某科技公司赔偿精神损害抚慰金500元。

江苏省南京市江北新区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一千条、第一千零一十八条、第一千零一十九条、第一千一百八十二条、第一千一百八十三条第一款，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一款、第一百四十五条规定，判决如下：

一、某科技公司于本判决生效之日起七日内向林某某书面赔礼道歉(内容须经本院审核);逾期拒不履行的，本院将在江苏省内发行的报纸上刊登本判决书主要内容，费用由某科技公司承担；

二、某科技公司于本判决生效之日起七日内赔偿林某某经济损失及合理维权费用1000元；

三、某科技公司于本判决生效之日起七日内赔偿林某某精神损害抚慰金500元；

四、驳回林某某的其他诉讼请求。

宣判后，双方当事人均未上诉，一审判决生效。

【法官后语】

《中华人民共和国民法典》第一千零一十八条第二款将肖像定义为通过影像、雕塑、绘画等方式在一定载体上所反映的特定自然人可以被识别的外部形象，打破了肖像权客体仅限于自然人面部形象的局限，身体形象等外部形象亦可被纳入肖像的范围。但并非所有的外部形象均可构成肖像，肖像的核心在于可识别性，只有足以具有指向性或可识别性的外部形象才构成肖像权意义上的肖像。

本案所涉“AI 换脸”是利用人工智能等信息技术手段，操纵、修改视频、影像数据，将肖像权人的面部更换为他人的面部，但保留权利人身体形象、动作等躯干特征，并在此基础上形成高度逼真的图像、视频等。“AI 换脸”将个体的身份特质进行分解，面部形象、体貌特征甚至声音语调等各自分离，又与他人的身份特质相融合，进而重构身份特征。该技术给社会公众带来新鲜体验的同时，也将公众从真实场景中切换带入到虚实难辨的新场景中，打破了“人脸即真实”的传统认知和社会共识，造成视觉效果“失真”。生物识别信息的“真实性”被不断消解，社会公众陷入信息安全和人身权利被侵害的风险之中。

“AI 换脸”所形成的人物实际上由不同主体的面部形象和身体形象构成。“AI 换脸”应用场景下，通常可以结合视频的场景细节、人物肢体动作、装饰装束以及特殊印记等进行综合判断。但是相较于面部形象，身体形象的可识别性较弱，判断是否属于肖像权人的形象有一定难度，一般可结合以下方式及证据进行识别：(1)在法庭上对原视频与新视频进行对比；(2)举证情况能否证明被诉侵权视频中的大量细节、元素指向肖像权人；(3)来自一般理性人提供的经其自主识别的判断是否认为二者相似；(4)群体调研数据是否显示一般社会公众可以通过被诉侵权视频所载的外部形象识别出肖像权人；(5)肖像权人的举证能否证明侵权人有意利用肖像权人的肖像从事该种行为，从而推定其具有可识别性。如果一般社会公众能够将某一身体形象与特定主体建立起对应关

系，则该身体形象可作为肖像权的客体，受肖像权制度保护。

有别于传统的肖像侵权行为，“AI 换脸”作为具有价值取向的算法模型，其侵权行为主体具有多重性。程序运营者主动上传或者默许、放任用户自行上传含他人肖像的视频素材并存储在模板界面供有偿使用，普通公众超出肖像权的合理使用范围或者未及时删除自行上传的视频素材，导致该视频素材被其他不特定用户使用，网络服务提供者未对用户发布的视频内容进行审查管理、风险提示或者在用户通知删除相关侵权内容并提供初步证据证明而未立即采取措施的，均应承担相应的侵权责任。

本案判决实现了“AI 换脸”等深度合成技术应用场景下对肖像权人身体形象的延伸保护，依据民法典的相关规定打破了肖像即面部的传统认知，明确具有可识别性的身体形象属于肖像权的客体，厘清了肖像可识别性的判定方式，合理划定了侵权人的责任边界，有利于保护肖像权人的人格利益，督促技术开发者在投入使用相关应用时充分考虑法律风险和市场风险，促进技术健康合规发展。

编写人：江苏省南京市江北新区人民法院 潘振飞

江苏省南京市中级人民法院 周温涛

“AI 换脸”技术应用场景下自然人肖像权的保护

——田某某诉某文化公司肖像权案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

上海市徐汇区人民法院(2023)沪0104民初4673号民事判决书

2. 案由：肖像权纠纷

3. 当事人

原告：田某某

被告：某文化公司

【基本案情】

田某某系网红博主，在某短视频平台的相关账号拥有百万粉丝。2022年1月7日和7月7日，相关摄影师分别在某短视频平台发布以田某某古装装扮为主题的视频。其一系通过名为“国某”的短视频平台账号发布，时长为8秒；截至2023年7月27日，该账户点赞4325个，评论139条，转发818条。其二系通过名为“某某汉服”的短视频平台账号发布一条视频，时长14秒，视频中穿古装人员为田某某；截至2023年7月27日，该账户点赞3.3万个，评论1563条，转发4103条。

2022年8月28日，田某某发现某文化公司在其运营的换脸APP“脸某”上，未经许可，擅自使用上述两个视频，并制作视频模板，提供给付费会员使用。其中一个推荐视频模板时长8秒，其人物脸部特征与田某某存在细微差别，其余人物穿着及背景与前述2022年7月7日发布的相关视频完全一致；另一个推荐视频模板时长约6秒，其人物脸部特征与田某某存在差别，其余人物穿着及背景与前述2022年1月7日发布的相关视频完全一致。案涉“脸某”APP系“一键制作AI换装特效视频”，开发者为某文化公司；截至2022年8月，其安装次数为12万次，现已下架。

田某某认为，某文化公司使用的视频经与原视频对比可清晰辨别视频中的人物为自己。某文化公司在未取得田某某同意或者授权的情况下使用载有田某某肖像的视频，且目的明显带有商业宣传的属性，已构成对田某某肖像权的侵害，应承担相应侵权责任。

某文化公司辩称：其并未发布涉田某某肖像的视频作品，且案涉视频并非本公司发布，系平台用户发布，平台作为网络服务提供者，已尽到合理审核义务；案涉“脸某”APP用户较少，社会影响小；根据在案证据，无法证明田某某系案涉短视频平台账号所有人，且案涉视频经过诸如时长剪辑、人脸部特征

等方面的加工处理，属于二次制作，具有原创属性，故不构成侵权。

【案件焦点】

某文化公司通过技术手段对田某某面部特征进行处理后再使用涉田某某视频的行为，是否侵害田某某的肖像权。

【法院裁判要旨】

上海市徐汇区人民法院经审理认为：某文化公司是否存在侵害田某某肖像权的行为，应从某文化公司是否侵害了田某某“可被识别的外部形象”来认定。根据在案证据，田某某具有一定的社会知名度，结合案涉视频，田某某的相关整体形象具有一定的可识别性。某文化公司未经田某某许可，擅自使用案涉视频制作视频模板给付费会员使用，虽然某文化公司通过技术手段对人物的面部特征进行了调整，但经比对原视频素材，仍能通过未被修改的相应场景和细节识别出身体形象对应的主体为田某某，故某文化公司未经田某某同意，通过技术手段提取涉田某某肖像视频，并擅自放置其运营的APP中供付费用户选择使用，其行为已侵害田某某的肖像权。关于田某某主张的经济损失，根据田某某知名度，某文化公司的过错程度，肖像被使用的方式、范围、用途等情况，酌情认定2000元；关于田某某主张的合理费用，凭据确认349元。

上海市徐汇区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一百七十九条、第一千零一十八条、第一千零一十九条、第一千一百六十五条规定，判决如下：

某文化公司应于判决生效之日起十日内赔偿田某某经济损失2000元及合理费用349元。

宣判后，双方当事人均未上诉，一审判决生效。

【法官后语】

根据《中华人民共和国民法典》的规定，肖像的界定标准为“可以被识别的外部形象”，本质上为一种可识别的个人数据，故本案背后蕴含的是如何有效保护个人数据的价值判断，即对擅自使用他人可识别的个人数据进行流通谋

